



Město Kadaň

ekonomický odbor

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: EKO/8351/21/106-sděl.-9/Še

SP. ZN.: MUKK/18087/2021

VYŘIZUJE: Lenka Šebková, DiS.

TEL.: 474 319 524

FAX:

E-MAIL: lenka.sebkova@mesto-kadan.cz

Ing. Jana Hladová

DATUM: 22.04.2021

SDĚLENÍ

Město Kadaň, ekonomický odbor, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), žádost žadatelky **Ing. Jany Hladové**, nar. , bytem (dále jen „žadatelka“) ve věci poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, doručené povinnému subjektu dne 22.02.2021 pod č.j. **MUKK/8351/2021**, týkající se poskytnutí vyúčtování příspěvku ve výši 750 000,00 Kč, který byl poskytnut soukromému subjektu/firmě SASME Kultura s.r.o. na základě smlouvy ze dne 09.01.2019 na účel: Rockfest „Vysmáté léto 2019“ konaný dne 29.06.2019

posoudil

a vzhledem ke skutečnosti, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, žádost žadatelky podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím odkládá.

Odůvodnění:

Město Kadaň, ekonomický odbor, obdržel dne 22.02.2021 žádost žadatelky o poskytnutí následujících informací:

*Žádám o poskytnutí vyúčtování příspěvku 750 000,00 Kč, který byl poskytnut soukromému subjektu/firmě SASME Kultura s.r.o., na základě smlouvy ze dne 09.01.2019 na účel: **Rockfest „Vysmáté léto 2019“** konaný dne 29.06.2019. Žádám o doložení nejenom fakturace, která dokládá použití dané částky k danému účelu, ale též celkový rozpočet akce tak, aby bylo patrné, jaký objem celkových nákladů pokryla dotace z veřejných prostředků a jaký byl čistý zisk pro pořadatele akce.*

Město Kadaň nebylo poskytovatelem příspěvku ve výši 750 000,00 Kč soukromému subjektu/firmě SASME Kultura s.r.o. na účel: Rockfest „Vysmáté léto 2019“ konaný dne 29.06.2019. V daném roce byla spolupořadatelem akce příspěvková organizace města, a to Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace, se sídlem Čechova 147, 43201 Kadaň.

Povinným subjektem k poskytnutí informace požadované v žádosti žadatelky ze dne 22.02.2021 je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím Kulturní zařízení Kadaň, p.o., na které je nutné se s žádostí obrátit.

Požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu Města Kadaň, ekonomického odboru, proto se žádost žadatelky podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím **odkládá**.

V uvedené věci povinný subjekt Město Kadaň, ekonomický odbor, vydal dne 08.03.2021 rozhodnutí čj. **EKO/8351/21/106-rozh/Še**, kterým žádost žadatelky o poskytnutí informace odmítl podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím z důvodu, že příspěvek pro rok 2019 byl zajišťován Kulturním zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací. Proti tomuto rozhodnutí podala žadatelka dne 16.03.2021 v zákonné lhůtě odvolání. Povinný subjekt postoupil dne 29.03.2021 odvolání žadatelky spolu se spisovým materiálem k rozhodnutí nadřízenému orgánu, tj. Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Nadřízený orgán vydal ve věci odvolání žadatelky dne 13.04.2021 rozhodnutí čj. **KUUK/049903/2021**, sp. zn. KUUK/037314/2021, kterým napadené rozhodnutí Městského úřadu Kadaň čj. EKO/8351/21/106-rozh/Še zrušil a věc vrátil k novému projednání s uvedením, že na řešenou věc je nutné aplikovat právní základ ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím, tj. pokud informace nespadá do jeho působnosti, **žádost odloží**. Při vydávání tohoto sdělení se povinný subjekt, tj. Město Kadaň – ekonomický odbor, řídil právním názorem nadřízeného orgánu. Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje čj. **KUUK/049903/2021** ze dne 13.04.2021 nabylo právní moci dne 19.04.2021.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto sdělení lze podle ustanovení § 16a odst. 3 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím podat **stížnost ve lhůtě do 30 dnů** ode dne doručení sdělení u povinného subjektu Města Kadaň – ekonomického odboru. O stížnosti rozhoduje podle ustanovení § 16a odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím nadřízený orgán, tj. Krajský úřad Ústeckého kraje.

MĚSTO KADAŇ

-34

12.
Ing. Jitka Víková
vedoucí ekonomického odboru

v. z. Lenka Šebková, DiS.
zástupce vedoucí ekonomického odboru

V. B. 1
P351
11/21
Město Kadaň

Žadatel: Ing. Jana Hladová

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

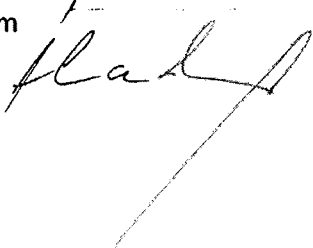
ve smyslu § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací. Současně jako zastupitel města žádám, aby informace byly poskytnuty v rozsahu, který zohledňuje zákon 128/2000 Sb. o obcích.

Žádám o poskytnutí vyúčtování příspěvku 750 000,- Kč, který byl poskytnut soukromému subjektu/firmě SASME Kultura s.r.o, na základě smlouvy ze dne 9.1. 2019 na účel: Rockfest „Vysmáté léto 2019“ konaný dne 29. 6. 2019. Žádám o doložení nejenom fakturace, která dokládá použití dané částky k danému účelu, ale též celkový rozpočet akce tak, aby bylo patrné, jaký objem celkových nákladů pokryla dotace z veřejných prostředků a jaký byl čistý zisk pro pořadatele akce.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Jana Hladová

V Kadani dne 22.2. 2021





Městský úřad Kadaň
ekonomický odbor



Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

VÁŠ DOPIS ZN.: KUUK/037480/2021

ZE DNE: 17.03.2021

ČJ.: EKO/8351/21/106-rozh.-5/Še

SP. ZN.: MUKK/12203/2021

VYŘIZUJE: Lenka Šebková, DiS.

TEL.: 474 319 524

FAX:

E-MAIL: lenka.sebkova@mesto-kadan.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor legislativně-právní
oddělení legislativní
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

DATUM: 29.03.2021

Věc: Předkládací zpráva odvolacímu orgánu

Městský úřad Kadaň - ekonomický odbor dle ustanovení § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), předkládá včas podané odvolání odvolatele Ing. Jany Hladové, Kadaň (dále jen „odvolatel“), proti rozhodnutí čj. **EKO/8351/21/106-rozh./Še** ze dne 08.03.2021, kterým ekonomický odbor jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím o odmítnutí poskytnutí informace týkající se „Poskytnutí vyúčtování příspěvku 750 000,00 Kč, který byl poskytnut soukromému subjektu/firmě SASME Kultura s.r.o., na základě smlouvy ze dne 09.01.2019 na účel: **Rockfest „Vysmáté léto 2019“** konaný dne 29.06.2019“. Žádost odvolatele o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím byla doručena MěÚ Kadaň dne 22.02.2021 a byla zaevidovaná pod čj. MUKK/8351/2021.

Odvolatel se ve své žádosti ze dne 22.02.2021 dožadoval poskytnutí následujících informací:

- *Žádám o poskytnutí vyúčtování příspěvku 750 000,00 Kč, který byl poskytnut soukromému subjektu/firmě SASME Kultura s.r.o., na základě smlouvy ze dne 09.01.2019 na účel: **Rockfest „Vysmáté léto 2019“** konaný dne 29.06.2019. Žádám o doložení nejenom fakturace, která dokládá použití dané částky k danému účelu, ale též celkový rozpočet akce tak, aby bylo patrné, jaký objem celkových nákladů pokryla dotace z veřejných prostředků a jaký byl čistý zisk pro pořadatele akce.*

Městský úřad Kadaň - ekonomický odbor jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím žádost odvolatele dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím odmítl z důvodu, že Město Kadaň nebylo poskytovatelem příspěvku ve výši 750 000,00 Kč soukromému subjektu/firmě SASME Kultura s.r.o. na účel: Rockfest „Vysmáté léto 2019“ konaný dne 29.06.2019“ a tudíž nemá k dispozici vyúčtování uvedeného příspěvku ani rozpočet akce. Pro rok 2019 bylo spolupořadatelem akce „Vysmáté léto 2019“ Kulturním zařízením Kadaň, příspěvková organizace.

Z uvedeného důvodu nebylo možné žádosti vyhovět, proto byla žádost o poskytnutí informace odmítnutá.

Rozhodnutí MěÚ Kadaň - ekonomického odboru čj. **EKO/8351/21/106-rozh./Še** ze dne 08.03.2021 bylo odvolateli zasláno dne 08.03.2021 do datové schránky , odvolatel se do DS přihlásil téhož dne, tj. 08.03.2021, tímto bylo rozhodnutí doručeno.

Odvolatel podal dne 16.03.2021 proti rozhodnutí MěÚ Kadaň - ekonomického odboru čj. **EKO/8351/21/106-rozh./Še** ze dne 08.03.2021 vzákonné lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do dne 23.03.2021, odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Krajský úřad postoupil odvolání dne 16.03.2021 povinnému subjektu, tj. správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal dne ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu.

Odvolatel ve své odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Kadaň – ekonomického odboru čj. **EKO/8351/21/106-rozh./Še** ze dne 08.03.2021 uvádí:

- „O informaci jsem žádala jako zastupitel města, kterému výše uvedená částka byla předložena ke schválení v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2019 dne 13.12.2018 (usn. č. 185/2018). Částka byla v rámci tohoto rozpočtu, který logicky zahrnuje též financování příspěvkových organizací zřízených městem, alokována p.o. Kulturní zařízení Kadaň, kterážto je organizační složkou města a je 100% závislá na financování z městského rozpočtu. Domnívám se tedy, že i přesto, že dotaci poskytla příspěvková organizace na základě smlouvy, je tato následně povinna využít finanční prostředky vyúčtovat zřizovateli – Městu Kadaň. To by tedy mělo disponovat informacemi, o které jsem žádala, nebo si je od své organizační složky vyžádat a na žádost zastupiteli poskytnout.“

K odvolání uvádíme:

Ekonomický odbor zhodnotil odvolání Ing. Hladové proti rozhodnutí čj.: **EKO/8351/21/106-rozh./Še** ze dne 08.03.2021 a neshledal důvod k jeho vyřízení formou autoremedury dle ustanovení § 87 správního řádu.

- O informaci jsem žádala jako zastupitel města, kterému výše uvedená částka byla předložena ke schválení v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2019 dne 13.12.2018 (usn. č. 185/2018). Částka byla v rámci tohoto rozpočtu, který logicky zahrnuje též financování příspěvkových organizací zřízených městem, alokována p.o. Kulturní zařízení Kadaň, kterážto je organizační složkou města a je 100% závislá na financování z městského rozpočtu.

Město Kadaň poskytuje mimo jiné ze svého rozpočtu příspěvkovým organizacím, již je zřizovatelem, finanční prostředky **na provoz a investice**, které schvaluje v rámci rozpočtu na další rok zastupitelstvo města. To se tedy týká i Kulturního zařízení Kadaň, p.o.

Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace byla Městem Kadaň zřízena za účelem poskytování univerzálních kulturních služeb, provozování veřejné knihovny, organizování kulturních akcí (divadla, koncerty, vzdělávací pořady), zajišťování muzejní a galerijní činnosti, zajišťování městských kulturních akcí atd. (viz obchodní rejstřík). Její činnosti je tedy velmi obsáhlá.

Příspěvková organizace Kulturní zařízení Kadaň **není** organizační složkou města, která je 100% závislá na financování z městského rozpočtu, ale organizací s vlastní právní subjektivitou a samostatně hospodařící dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými z vlastní činnosti a z rozpočtu města jako zřizovatele. Tuto skutečnost by měl odvolatel jako zastupitel Města Kadaň vědět.

- Domnívám se tedy, že i přesto, že dotaci poskytla příspěvková organizace na základě smlouvy, je tato následně povinna využít finanční prostředky vyúčtovat zřizovateli – Městu Kadaň. To by tedy mělo disponovat informacemi, o které jsem žádala, nebo si je od své organizační složky vyžádat a na žádost zastupiteli poskytnout.“

Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Město Kadaň, předkládají ekonomickému odboru města každé čtvrtletí účetní výkazy (které se posílají i na KÚ) a rozbor hospodaření, na základě kterých má přehled o jejich hospodaření. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. a 2. pololetí kalendářního roku jsou též předkládány na vědomí zastupitelstvu města. Příspěvkové organizace podléhají kontrole vnitřního auditu města a dále externímu auditu hospodaření za celý předešlý rok.

Městský úřad Kadaň nebyl správným adresátem a tedy povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím pro poskytnutí informace podle zákona č. 106/1990 Sb., proto byla žádost o poskytnutí informace odvolatele rozhodnutím odmítnuta a odvolatel byl odkázán na Kulturní zařízení Kadaň, p.o.

Na základě výše uvedených skutečností navrhuje zamítnutí odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Kadaň - ekonomického odboru čj. EKO/8351/21/106-rozh./Še ze dne 08.03.2021.

Městský úřad
Kadaň
-74-

9. 4.

Ing. Jitka Víková

vedoucí ekonomického odboru

v. z. Lenka Šebková, DiS.

zástupce vedoucí ekonomického odboru

Přílohy – spis s elektronickými dokumenty:

1. Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb ze dne 22.02.2021
2. Rozhodnutí MěÚ Kadaň – ekonomického odboru čj. EKO/8351/21/106-rozh./Še
3. Doručenka k rozhodnutí čj. EKO/8351/21/106-rozh./Še
4. Předání odvolání povinnému subjektu z KÚ ÚK čj. KUUK/037480/2021 ze dne 16.03.2021
5. Odvolání ze dne 16.03.2021 proti rozhodnutí čj. EKO/8351/21/106-rozh./Še

11/21

Městský úřad Kadaň

ekonomický odbor

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 22.02.2021
ČJ.: EKO/8351/21/106-rozh./Še
SP. ZN.: MUKK/ 8351/2021
VYŘIZUJE: Lenka Šebková, DiS.
TEL.: 474 319 524
FAX:
E-MAIL: lenka.sebkova@mesto-kadan.cz

Ing. Jana Hladová

DATUM: 08.03.2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, ekonomický odbor, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, o žádosti žadatelky Ing. Jany Hladové, nar. [REDAKCE] bytem [REDAKCE] (dále jen „žadatelka“) o poskytnutí informace doručené dne 22.02.2021 pod č.j. MUKK/8351/2021, týkající se poskytnutí vyúčtování příspěvku ve výši 750 000,00 Kč, který byl poskytnut soukromému subjektu/firmě SASME Kultura s.r.o. na účel: Rockfest „Vysmáté léto 2019“ konaný dne 29.06.2019

takto:

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se žádost poskytnutí informace **odmítá**.

Odůvodnění:

Městský úřad Kadaň, ekonomický odbor, obdržel dne 22.02.2021 žádost žadatelky o poskytnutí následujících informací:

*Žádám o poskytnutí vyúčtování příspěvku 750 000,00 Kč, který byl poskytnut soukromému subjektu/firmě SASME Kultura s.r.o., na základě smlouvy ze dne 09.01.2019 na účel: **Rockfest „Vysmáté léto 2019“** konaný dne 29.06.2019. Žádám o doložení nejenom fakturace, která dokládá použití dané částky k danému účelu, ale též celkový rozpočet akce tak, aby bylo patrné, jaký objem celkových nákladů pokryla dotace z veřejných prostředků a jaký byl čistý zisk pro pořadatele akce.*

Město Kadaň nebylo poskytovatelem příspěvku ve výši 750 000,00 Kč soukromému subjektu/firmě SASME Kultura s.r.o. na účel: Rockfest „Vysmáté léto 2019“ konaný dne 29.06.2019. Město tedy nemá k dispozici vyúčtování uvedeného příspěvku. Pro rok 2019 byl příspěvek zajišťován Kulturním zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací.

Z uvedeného důvodu není možné vyhovět žádosti žadatelky, a proto se žádost o poskytnutí informace **odmítá**.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 a ustanovení § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, ve spojení s ustanovením § 81 odst. 1 a ustanovením § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat **odvolání ve lhůtě do 15 dnů** ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Městského úřadu Kadaň.

tisk úředního razítka



14.
Ing. Jitka Víková
vedoucí ekonomického odboru

v. z. Lenka Šebková, DiS.
zástupce vedoucí ekonomického odboru